

القضية التنفيذية رقم (٥٥٠ - ٢٠٢٦)

بناءً على التخابر من قبلكم عطوفة قاضي تنفيذ محكمه بداية جرش في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٦/٥٥٠ المقضن إجراء الكشف والخبرة على حصص المحكوم عليه () بقطعة الأرض رقم ٢٩ حوض المنط / ٤ من أراضي قرية الكفير / محافظته جرش حيث تمنا بمراقبة مأمور تنفيذ محكمه بداية جرش لإجراء الكشف على العقار موضوع التنفيذ وتحليفنا للقسم القانوني على أن نقوم بمهمتنا بكل أماله وصدق وإخلاص وتسلمنا المبرزات وهي (سند التسجيل / مخطط الأراضي) ونفهلنا المهمة الموكولة لي

الكشف والخبرة على قطعة الأرض ٢٩ حوض المنط ٤/ من أراضي قرية الكثير / محافظه جرش و بيان فيما كانت
المميزات تنطبق مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى وذلك بوصفها وصفا
دقيقا ومفصلا من كافة الوجوه من حيث لحكام التنظيم وطبيعة الأرض وتربتها وطيغراتها وشكلها وتضاريسها ومدى
توفر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وبيان الطرق التي تتخللها والمحاذية لها وسعتها وكذلك
وصف المباني المقامة عليها بكافة مكوناتها وكافة الإصاال التي تشكل قيمه اضافيه لها ومواصفات المباني وصفا دقيقا
وخاصيات استعمالها وهل هي من الحجر او الاسمنت وصغر البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق وكذلك بيان عدد الأشجار
ولوعها وثمرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على ان تقدر قيمه الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمه الأشجار
والأبنية والإنشاءات ومن ثم قيمه كامل مساحة الأرض وما عليها على ان يمتثل الخبير بأسعار الأراضي المجاورة
والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيه أو أنه مشغول من الغير
- تقدير قيمة حصص المحكوم عليه ()

- حيث انطبقت كافة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع التنفيذ من جهة أخرى وبعد الوصف العام للعقار موضوع التنفيذ طلبنا من المحكمة المؤجرة الإسهال للعودة للعقار موضوع التنفيذ مرة أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لي

مع مراعاة نص المادة ٨٢ النقرة الثالثة والمادة ٨٥ النقرة الأولى والثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية على الأخير. إن يكون مؤهلاً لتقديم الخبرة بالمهمة المكلف بها علمياً وبالمعارف العملية. وإن يقوم بصحة ما يجرد وصدوق وأمانه وإن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظرف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة.

- عدم تسلّم إي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة أو ببلانها وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمله أو محاولة للتأثير عليه من الخصوم أو غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة وأعادته الوثائق التي سلمت إليه مع التقرير وأن يتضمن التقرير كشف بعدد المصاعف والأيام التي استغرقتها المهمة وعدد العورات التي قام بها ومتضمن اسم الخبير كاملاً وعلوانه ومكان عمله وتصريخ الخبير بأنه قام بأجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين والطرق والأماكن التي قام بها لغايات الوصول لاستنتاجاته

ولدى العودة إلى الفقر موضوع الدعوى مرة ثانية والتجوال في أرجائها وإجراء الكشف الحسي ولخذ للقياسات اللازمة على أن تكتم الخبرة على ضوئه ما ورد بملف الدعوى من بينان وعلى أن يصرح الخبيران باسمهما الكامل وعنوانهما ومكان عملهما وعدد المرات التي قاما بها بالكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى وفيما لذا قاما بخبرتهما وحدهما أم مع غيرها والتقدير بعدم تسليم ليه وثائق أو مستندات من الخصوم الأمن خلال المحكمة وإعلام المحكم بأي صعوبات تعترض أداءها أو محاولة التأثير عليها من الخصوم وعدم الإفصاح عما جاء بخبرتهما قبل تلاوته من المحكمة وأعماله للوثائق والبينان المعطاة لهما

ولدى العودة إلى العقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجائها نبين لنا الآن:

• وصف العقار:

أولاً العقار موضوع التنفيذ عبارة عن قطعة الأرض رقم (٢٩) حوض العلط ١/ نوع ملك خارج التنظيم ومساحتها ٣٠٢١٧ متر مربع تقع ضمن حدود بلدية جرش الكبرى / منطقة الكفير خارج التنظيم تقع بالجبهة الجنوبية من قرية الكفير وإلى الجنوب من سيل الزرقاء المؤدي إلى سد الملك طلال تربتها صالحة للزراعة والبناء معا وذات تضاريس متقلبة بالمجمل منحدره شكلها خير منظم وخالية من الأبنية وتصلها طريق معبد سالك وتفكر البقية الخدمات

[Handwritten signature]

C. 1/10

